

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора на оказание платных услуг
Shredzville (Telegram Mini App)

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП «Xabibullayev Abdurasul Alisher O'g'li», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, управляющей сервисом под брендовым названием **Shredzville** (далее — «Исполнитель»), направлен на заключение договора на оказание платных услуг с любым физическим или юридическим лицом, принявшим данное предложение (далее — «Заказчик»), на условиях, изложенных ниже.

1.2. Настоящий договор разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Узбекистан, включая статьи 367, 369, 370, 703–708, а также иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

1.3. В соответствии со статьей 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан настоящий договор является публичным договором, и размещение его текста в интерфейсе Telegram Mini App, на веб-странице или в информационной системе Исполнителя считается официальным предложением о заключении договора.

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение Заказчиком одного или нескольких следующих действий:

- регистрация в сервисе Shredzville через Telegram;
- заполнение анкеты или профиля пользователя;
- оплата услуг Исполнителя;
- фактическое использование функционала сервиса.

С момента акцепта договор считается заключённым в письменной форме.

1.5. Заказчик подтверждает, что до акцепта он ознакомился с условиями настоящего договора, полностью их понял, принимает их без каких-либо исключений и оговорок, а также осознаёт правовые последствия заключения договора.

2. Термины и определения

В настоящем договоре используются следующие термины:

«**Сервис**» — программно-аппаратный комплекс, Telegram Mini App, веб-интерфейс, база данных и иные цифровые решения, принадлежащие Исполнителю и объединённые под брендом **Shredzville**.

«**Услуги**» — совокупность действий Исполнителя, направленных на предоставление Заказчику доступа к тренировочным программам, персонализированным рекомендациям, функционалу отслеживания прогресса, обучающим материалам и иным возможностям сервиса.

«**Аккаунт**» — персональная учетная запись пользователя, создаваемая в системе Shredzville через Telegram.

«**Подписка**» — предоставление доступа к функционалу сервиса на регулярной (периодической) основе за плату.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по предоставлению доступа к сервису Shredzville, его функционалу, а также иные услуги, предусмотренные настоящей офертой и описанные в интерфейсе сервиса, а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги.

3.2. Конкретный перечень услуг, их объем, форма предоставления, сроки и стоимость определяются:

- тарифными планами;
- выбранной подпиской;
- функционалом сервиса;
- условиями, опубликованными в интерфейсе Shredzville.

3.3. Услуги предоставляются в электронной, дистанционной форме с использованием сети Интернет и платформы Telegram.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Услуги предоставляются в автоматизированном режиме с использованием информационных технологий.

4.2. Исполнитель вправе:

- обновлять и изменять функционал сервиса;
- изменять техническую архитектуру;
- внедрять новые функции, модули и алгоритмы без предварительного согласования с Заказчиком.

4.3. Услуги считаются оказанными:

- с момента предоставления доступа к сервису;
- с момента активации подписки;
- с момента начала использования функционала;
- либо по истечении оплаченного периода.

4.4. Перерывы в работе сервиса, вызванные техническими работами, обновлениями, сбоями связи или действиями третьих лиц, не считаются нарушением обязательств Исполнителя.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг определяется тарифами, опубликованными в сервисе Shredzville.

5.2. Оплата осуществляется в узбекских сумах (UZS), если иное не указано в интерфейсе.

5.3. Оплата услуг производится в безналичной форме с использованием банковских карт через защищенную платежную систему ATMOS и/или иные подключенные платежные сервисы.

Принимаются карты:

- HUMO
- UZCARD
- VISA
- Mastercard

Оплата осуществляется путем ввода данных банковской карты или через доступные платежные методы. Передача данных осуществляется с соблюдением требований безопасности.

Исполнитель не получает и не хранит данные банковских карт не обрабатывает платежную информацию напрямую.

Обработка платежей осуществляется платежными системами в соответствии с их правилами и действующим законодательством.

5.4. Факт оплаты подтверждается электронным уведомлением платежной системы и является основанием для предоставления доступа к услугам.

5.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы с обязательным уведомлением путем публикации в сервисе.

5.7. При частичном использовании услуг возврат денежных средств не производится, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

- предоставлять услуги надлежащего качества;
- обеспечивать конфиденциальность данных;
- поддерживать работоспособность сервиса.

6.2. Исполнитель вправе:

- приостанавливать доступ при нарушении условий;
- блокировать аккаунт при злоупотреблении;
- удалять незаконный или запрещенный контент;
- ограничивать доступ при подозрении на нарушение законодательства.

6.3. Заказчик обязуется:

- предоставлять достоверные данные;
- соблюдать законодательство Республики Узбекистан;

- не вмешиваться в работу сервиса;
- не использовать сервис в незаконных целях.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Все элементы сервиса Shredzville являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.

7.2. Заказчику предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право использования сервиса.

7.3. Запрещается:

- копирование
- модификация
- декомпиляция
- распространение материалов сервиса

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- отсутствие результата от тренировок;
- травмы или ухудшение состояния здоровья;
- сбои связи и интернета;
- ошибки платежных систем;
- действия третьих лиц;
- утрату данных по вине пользователя.

8.3. Общая ответственность Исполнителя ограничивается суммой фактически оплаченных услуг.

9. Возврат и прекращение услуг

9.1. Заказчик вправе отказаться от услуги до момента активации доступа с возвратом денежных средств.

9.2. После активации доступа услуга считается оказанной.

9.3. Возврат денежных средств не производится, если:

- доступ к сервису был предоставлен;
- функционал стал доступен;
- невозможность использования не зависит от Исполнителя.

9.4. В отдельных случаях возврат может осуществляться пропорционально неиспользованному периоду.

9.5. Возврат осуществляется в течение 10 календарных дней.

9.6. Доступ прекращается после окончания оплаченного периода или возврата средств.

10. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

11. Персональные данные

11.1. Заказчик даёт согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

11.2. Обработка включает, но не ограничивается:

- идентификационные данные
- контактные данные
- фитнес-данные (вес, рост, параметры тела и др.)

12. Срок действия

Договор действует с момента акцепта до полного исполнения обязательств.

13. Применимое право

Применяется законодательство Республики Узбекистан.

Споры рассматриваются по месту нахождения Исполнителя.

14. Заключительные положения

14.1. Электронная форма договора имеет юридическую силу.

14.2. Все уведомления направляются в электронной форме через сервис.

15. Контакты

Индивидуальный предприниматель:

XABIBULLAYEV ABDURASUL ALISHER O'G'LI

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Феруза, МСГ Катта Ялангочота, дом 5А, квартира 57

ИНН: 32209976540029

Расчетный счет: 20218000505610714001

Банк: АО «ANOR BANK»

МФО: 01183

Юридический адрес банка: г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Садыка Азимова,
дом 50

Электронная почта:

rasulshredz@gmail.com